

מסורת הש"ס

(א) ”כֹּה־גַּם בַּיָּמֵה לְנֹת; וְגַם בַּחֲמוּטֵה פֶּדֶ; גִּיטִין אֵל; וְלִקְנוֹת יָכִ: קִימָה; דִּ: בִּיק קָטָ: לְקַמֵּן עוֹה; (א) וְצִיק קָטָ: קִדּוּשִׁין כֹּבֵל; (ו) לַעֲלֵת תָּה; (ז) כִּי־הָאֵלָה, (ח) רִשׁוֹלָק (ט) פִּיאָה פִּיד־מִיָּה; (י) בִּכְיִי בַעֲמֹר הַשְּׁכֵחָה; דִּקְסָה; (י) וְדָן פֶּדֶל; (ז) וְסִילָה;”

תורה אור השלם

1. בי לי בני ישראל עבדים עבדי הים אשר הרצאתי אותם מארץ מצרים אני יי אלהיהם: ויקרא בה נה

הגהות הב"ח

(א) ”גַּם” סיפא גלגלי ארישא: **(ב)** ”שם דלא ליחי לאנשי:”

גליון הש"ס

גב' ”ביון דגפל גלי דערתה: עין דמרים ליד ע"צ דבין ד"ה אמר רבא:”

הגהות הגר"א

[א] ”תוס' ד"ה כי, כ"ל כי, כ"צ והגמ"ר דאמר צומר משלם וועמ"ס רבנו בח"מ סי' שני"ג סי' ק"ק י"צ; (ב) שם ד"ה מעשרין. אב"י כ"ו, כ"צ ורש"י בקדושין (נ"ט א') מולק:”

רבינו חננאל

משניסין רבנן היא. ואשמועינן רישא דהיכא דזכי ביה איהו אמרינן מגו וסיפא אשמועינן דהיכא דלא זכי ביה איהו מגו דאי צעי זכי לא אמרי': **הא. מתני' דהכא מני: דאמר סחילה. האי אני וזיתי** צה דקאמר תחילה קאמר ליה מתחילה הגבהתיה לנורכי ולא לנרכך ולעולם המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו דומיא דמעני לעני: **הכי נמי מספספרא. דזכיתי** תחילה משעת הגבהה קאמר מתני': **מדקפני סיפא נו'.** ואי תחילה דסיפא לאו משעת הגבהה קאמר אלא אני וזיתי תחילה קודם שנתמיה לך נתכוונתי לזכות צה: **למה לי.** למיתנא צה תחילה פשיטא דלפ"י לא אמר תחילה בפירוש מסתמא תחילה קאמר דמי מני למימר אני וזכה צה עכשיו והלא אינה צידו: אלא לאו הא קמ"ל. דרישא דמתני' דקמני וכה צה בדאמר תחילה ואשמועינן סיפא דאס משנתנה לו טען לו אותה טענה ואמר אני הגבהתיה מתחילה לנורכי לא אמר כלום דגלי דעתיה כשנתנה לו דלדעתיה דהאי אגבהה: ואידך. רב נחמן אמר לך דתנא סיפא תחילה: נגנויי רישא. למימר דוקא קתמי מרסיפא תחילה קתמי ורישא לא תנא דוקא הוא: **סיפא. דלא אפשר** בלא תחילה אמר אני וזיתי תחילה קודם שנתמיה לך לא אמר כלום דגלי דעתיה כשנתנה לו דלדעתא דהאי אגבהה ורישא דלא אמר תחילה ואפ"ה וכה צה: **הוי תופס דבעל חוב במקום שחב לאחרים.** כאדם הבא מאליו ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו וצא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר ונמלא תופס זה חב בשתיסתמו זאת את הנוסים האחרים: **חב לאחרים.** מפסד את האחרים כמו אין חזין ללדס (כתובות דף יא.). **לא קנס.** כדאמר בכתובות^(א) דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו מאחר שלא עשאו אותו הנושה שלי לתפוס: **נכש עמי היום.** דלא נשכר עמו אלא לניכוש ועידור וכשהגביה המציאה אין זו ממלאכת בעל הצית וקנאה פועל והוא ינכה לו משכרו שכר פעולת ניכוש ועידור כל שעת הגבהה: **אמר לו עשה עמי מלאכה היום.** כל מלאכה שהוא עושה מלאכת בעל הצית היא וקנה בעל הצית. אלמא המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו: **כי הדר ביה טעמא אחרינא הוא.** הא דאמר דכי הדר ביה הרשות בעל הצית הוא אלא טעמא אחרינא

מגו וסיפא אשמועינן דהיכא דזכי ביה איהו אמרינן מגו וסיפא אשמועינן דהיכא דלא זכי ביה איהו מגו דאי צעי זכי לא אמרי': **הא. מתני' דהכא מני: דאמר סחילה. האי אני וזיתי** צה דקאמר תחילה קאמר ליה מתחילה הגבהתיה לנורכי ולא

מתניתין מני רבנן היא אלא אי אמרת בעשיר ועני מחלוקת אבל מעני לעני דברי הכל וכה לו הא מני לא רבנן ולא ר' אליעזר אמר ליה מתני' דאמר תחילה הכי נמי מסתברא דקתני סיפא אם משנתנה לו אמר אני וזיתי בה תחילה לא אמר כלום תחילה בסיפא למה לי פשיטא אע"ג דלא אמר תחילה תחילה קאמר אלא לאו הא קמ"ל רישא דאמר תחילה ואידך תנא סיפא לגלויי ^(א) רישא סיפא דאמר תחילה רישא דלא אמר תחילה רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוויהו ^(ב) המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו מאי טעמא הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים ^(א) והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה איתבייה רבא לרב נחמן ^(ב) מציאת פועל לעצמו במה דברים אמורים בזמן שאמר לו בעל הבית נכש עמי היום עדור עמי היום אבל אמר לו עשה עמי מלאכה היום מציאתו של בעל הבית הוא א"ל שאני פועל דידן כיד בעל הבית הוא ^(ג) והאמר רב יפועל יכול לחזור בו אפי' בחצי היום אמר ליה כל כמה דלא הדר ביה כיד בעל הבית הוא כי הדר ביה יטעמא אחרינא הוא דכתיב וכי לי בני ישראל עבדים^(ד) עבדי הם ולא עבדים לעבדים אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ^(ה) המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ואם תאמר משנתינו ידאמר תנה לי ולא אמר וכה לי: **מתני' יראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה וכה בה: גמ' אמר ריש לקיש משום אבא ^(א) כהן ברדלא יארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום ^(ב) [מאי טעמא] תקינו רבנן דלא ^(א) אתי לאנצויי אמר אב"י מותיב ר' חייא בר יוסף פיאה אמר רבא מותיב ר' יעקב בר אידי נויקין אמר אב"י מותיב ר' חייא בר יוסף פיאה ^(א) נגמל מקצת פיאה וזרק על השאר אין לו בה כלום נפל לו עליה פרס מליתו עליה מעבירין אותו הימנה וכן בעומר ^(א) שכחה ואי אמרת ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום נקנו ליה ארבע אמות ידיה הכא במאי עסקינן דלא אמר אקני ואי תקון רבנן כי לא אמר מאי הוי ^(א) כיון דנפל גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני בארבע אמות לא ניחא ליה דנקני רב**

הוא שאינו שלו כעבד שאס צא לעזוב לו שכרו מכאן ואילך ולחזור זו יחזור זו: **ואס קאמר משנתינו.** דקתני אני וזיתי צה וכה צה ומשמע לן אני וזכה צה עכשיו וכה צה ואע"פ שהגביה לנורך חבירו היינו טעמא משום דקתני ואמר לחבירו תנה לי ולא אמר וכה אתה לי בהגהתך נמלא שלא עשאו שלי להקנות בהגהתה עד שעת נתינה והרי קודם נתינה הדר זו זה משליחמו: **קונות לו.** אס יש סביבותיו דבר הפקר אין אחר רשאי לתפוסו: **אמר אצ"י מוסיב ר' חייא. עלה תיובתא ממתני' דמסכת פיאה: ואמר רבא מוסיב ר' יעקב. עלה ממתני' דסדר נויקין: נעל אחד מן העניים: מקלס פיאה.** שליקט כצר: **וורק (לה) על השאר.** כדי לקנות: **ליקנו ליה.** גצי נפל לו עליה ארבע אמות דתקון ליה רבנן: **בנפילה ניחא ליה דנקני.** לא נתכוין לקנות בתורת תקנת חכמים כסבור שנפילתו יפה לו: ה"ג

דברה"ר לא תקינו ארבע אמות אחי שפיר: **מעבירין אותו הימנה.** [ז] אפי' רשע לא מיקרי ואע"ג דעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו נקרא רשע (קדושין דף נט. ושם ד"ה עני) היינו משום דאפשר ליה למיטרט ולמיזנן ארעא אחרימי אצל צמציאה או בהפקר דליכא למימר הכי אפילו רשע לא מיקרי [וע"ש מוספות צבא צבא דף כא: ד"ה מרחיקין]:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא י.

רב נחמן ורב חסדא ב'. תימנה דצשלהי משילין (צ"ה דף נט. ושם: ד"ה הכא) אמר מילא מיס ונתן לחבירו רב ששת אמר כרגלי הממלא ור"נ אמר כרגלי מי שנתמלא לו ומוסיק דבמגביה מציאה לחבירו פליגי דמר סבר קנה ומר סבר לא קנה ומשמע דלרב נחמן קנה חבירו ולכן הוי כרגלי מי

שנתמלא לו ורש"י גרס התם מ"ס קני ומר סבר לא קני ול"ג חבירו וכולהו סברי דלא קני חבירו אלא רב נחמן סבר דמגביה נמי לא קני ולכן כשלקח חבירו ממנו קנאו ^(א) [מן ההפקר שמתכוין לקנות אצל המגביה לא הגביה לקנות] ורב ששת סבר דקנה הממלא דמיון דלא קנה חבירו הוא קנה ולכן הוי כרגליו ור"ת פי' דהתם רב נחמן מודה דקנה חבירו דאינו חב לאחרים שש הרבה מיס צבור ועוד אומר ר"ת דשפיר גרסינן חבירו וסבר ר"נ לא קנה חבירו כי הכא וגם הממלא לא קנה ולכן כשנשנס לו קנאס והוי כרגליו ורב ששת סבר קני חבירו מטעם מגו דזכי לנפשיה וכיון דלא קנה חבירו אלא מטעם דזכי לנפשיה ואי הוה זכי לנפשיה הוי כרגליו והלא עדיף מיניה לענין תחומין והוי כאליו זכי לנפשיה: **תופס דבע"ח במקום שחב לאחרים א"א קני.** מה שפרש"י משום דלא עשאו שליח אין נראה דצ"כ הכותב (כתובות דף פד: ושם ד"ה את) משמע גצי עובדא דיימר צר חשו דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קני אפילו עשאו שליח: **אית"בייה רבא דרב נחמן.** אע"ג דלעיל (ד' ת.) דמי רבא דיוקיה דרמי צר חמא משמע דסבר לא קנה חבירו שמא קבלה הכא מר"נ: **יבול' לחזור בו אפי' בחצי היום.** וא"ס ומאי קמ"ל והלא צפרק האומנין (לקמן דף עו.) לא פליגי רבי דוקא ורבנן אלא דר' דוקא סבר דיד פועל על התחמונה ורבנן סברי דידו על העלוונה אצל לכולהו יכול לחזור צו וי"ל דקמ"ל דיכול לחזור צו וידו על העלוונה כרגנן אפילו אס נתייקרו פועלים צמאי היום לאחר שחזר צו לא יפחמו לו מחאי שכרו ולכן מייתי מילתיה דרב דכיון דידו על העלוונה א"כ אין ידו כיד בעל הצית וכן מוכיח צפרק האומנין (שם) דסובר כרבנן בשכיר יוס ולא בקבלנות:

בי ד' בני ישראל עבדים. [א] נ"ל דמ"מ מותר אדם להשכיר עצמו דדוקא עבד עברי שאינו יכול לחזור צו ואינו יואל קודם זמנו אלא בשטר **א"ר יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו.** ואע"ג דאית ליה לצדי יוחנן צפרק הכותב (כתובות דף פד: ושם ד"ה ואמר) וצפ"ק דגיטין (דף יא: ושם ד"ה המופס) תופס לצע"ס לא קני היינו דוקא היכא דלא שייך מגו דזכי לנפשיה דאין הלוח חייב כלום לתופס אצל צמציאה דאיכא מגו קנה: **וּלְרֵא אַמְרָ זבי ד'.** וא"ס דצפ"ק דגיטין (שם) קאמר ר' יוחנן כל האומר תנו כאומר זכו וי"ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו: **ארבע אמות קונות לו בב' מקום.** וא"ס צאלו נערות (כתובות דף לא: ושם ד"ה א') דאמר גצי גוגב כים בשבת היה מגרר ויואל פטור דאיסור שבת ואיסור גגיבה צאין כאחד וקאמר אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא איסור גגיבה ליכא ואמאי הא ארבע אמות קונות לו וי"ל דבגגיבה לא תקינו רבנן דקני אלא צמציאה דלא ליחי לאנצויי ובגט משום עיגונא ולרב ששת דאמר בסמוך

כאומר זכו וי"ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו: **ארבע אמות קונות לו בב' מקום.** וא"ס צאלו נערות (כתובות דף לא: ושם ד"ה א') דאמר גצי גוגב כים בשבת היה מגרר ויואל פטור דאיסור שבת ואיסור גגיבה צאין כאחד וקאמר אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא איסור גגיבה ליכא ואמאי הא ארבע אמות קונות לו וי"ל דבגגיבה לא תקינו רבנן דקני אלא צמציאה דלא ליחי לאנצויי ובגט משום עיגונא ולרב ששת דאמר בסמוך

כאומר זכו וי"ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו: **ארבע אמות קונות לו בב' מקום.** וא"ס צאלו נערות (כתובות דף לא: ושם ד"ה א') דאמר גצי גוגב כים בשבת היה מגרר ויואל פטור דאיסור שבת ואיסור גגיבה צאין כאחד וקאמר אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא איסור גגיבה ליכא ואמאי הא ארבע אמות קונות לו וי"ל דבגגיבה לא תקינו רבנן דקני אלא צמציאה דלא ליחי לאנצויי ובגט משום עיגונא ולרב ששת דאמר בסמוך

כאומר זכו וי"ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו: **ארבע אמות קונות לו בב' מקום.** וא"ס צאלו נערות (כתובות דף לא: ושם ד"ה א') דאמר גצי גוגב כים בשבת היה מגרר ויואל פטור דאיסור שבת ואיסור גגיבה צאין כאחד וקאמר אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא איסור גגיבה ליכא ואמאי הא ארבע אמות קונות לו וי"ל דבגגיבה לא תקינו רבנן דקני אלא צמציאה דלא ליחי לאנצויי ובגט משום עיגונא ולרב ששת דאמר בסמוך

עין משפט ונר מצוה

עך א מיי פ"ח מהל' מלוה ולוה ה' ב סמג עשין דז טו"ש"ע ח"מ סי' קה סעיף א:
עך ב מיי פ"ט מהל' שטרות הלכה יא ופ"ו מהל' גזילה ואפדנה ה' יג סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' עד סעיף ג ואפ"י אמר לו עשה עמי מלאכה היום וע"ש:
עך ד מיי פ"ט מהל' שטרות ה' ד סמג עשין פט טו"ש"ע ח"מ סי' שלג סעיף ג:
עך ה מיי פ"יו מהלכות גזילה ואפדנה ה' ב סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' רסח סעיף ו:
עך ו מיי שם הלכה א סמג שם טו"ש"ע שם סי' רסח סעיף א:
עך ז מיי שם ה' ח ופ"ד מהל' זכייה ומתנה ה' ט סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' רסח סעיף ד ופי' רמב"ם סעיף כב:
עך ח מיי פ"צ מהלכות מתנות עניים ה"ח סמג לאין רפד:

מוסף רש"י

והתופס לבעל חוב. שליח התופס מוטלתי של לוח לצורך בעל חוב, במקום שחב לאחרים. מתפסד בעלי חובין אחרים מתפסדו, לא קנא. ללא כל כמיניה לחוב זה כדי לקנות את זה (כתובות 19). אבל אמר לו עשה עמי מלאכה היום. שלא פירש לו ללא מלאכה שכרו (קמן יב.). דידו כיד בעל הבית הוא. וקנייה בעל הצית בהגהתה דפועל (קמן קיח.).

רבינו חננאל (המשך)

ופריש בה רב נחמן סבר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו. ורב ששת אמר לא קנה חבירו. אמר רב חייא בר אבא א"ר יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו והוא דאמר ליה וכה לי. ואם תאמר משנתנו דלא אמר ליה וכה לי אלא תנה לי וק"ל כר' יוחנן. ופי' רב פסא בהלכה דבתר הא דתניא פועל מציאתו לבעה"ב בששכרו ללקט לו מציאות חיכי דמי דאקפי אגמא בכורוי וק"ל כוותיה: **מתני' דא**ה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה וכה המחזיק בה. ואוקימנא ברה"ר דקא דחקי רביבס לא תקינו ליה רבנן דליקנון ליה ד' אמות ידיה כי תקינו ליה רבנן ד' אמות בשדה דעלמא ובסימטא ובצידי רה"ר ובדומה להן דלא ליחו לאינצוי.

(א) דברי רבנו ז"ל אלו הוכא בש"ס כ"מ כאן בשם הרמב"ן ז"ל שכתב דרבינו מצב הדבר ביה ר"ע וע"ש בתוס' כאן ד"ה ר"ע.